

시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 대부료 및 매각대금 연체관리 불철저
2. 소관부점 : 서울동부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제34조 제1항에 따르면 국유재산 피대부자가 납부기한까지 대부료를 납부하지 아니한 경우 대부계약을 해지할 수 있다고 되어 있고, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제20조 제2항에 따르면 대부료 연체에 따른 납부최고에도 불구하고 대부료 및 연체료를 납부하지 않아 해당 대부료의 최초 대부료 납부기한을 6개월 이상 경과하는 경우에는 대부계약을 해지하여야 한다고 되어 있다. 다만, 계약을 해지하는 것이 공사에 불리하거나 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우 부점장 승인을 받은 후 해지를 보류할 수 있다고 되어 있다.

또한, 세칙 제52조 제1항에 따르면 국유재산의 매수자가 매각대금을 체납한 경우 그 계약을 해제할 수 있다고 되어 있고, 같은 조 제2항에 따르면 제1항에도 불구하고 매수자가 납부보증책을 제시하고 이에 타당성이 인정되거나, 계약을 해제하는 것이 국가에 현저하게 불리하다고 인정되는 경우 그 계약을 해제하지 아니할 수 있으며, 이 경우 매각대금이 12개월을 초과하여 체납된 경우에는 그 사유를 명시하여 부점장의 승인을 받아야 한다고 되어 있다.

한편, 「국유채권 연체관리 종합 매뉴얼」¹⁾에서는 [표 1]과 같이 대부계약 또는 매매계약의 해지(해제를 포함한다. 이하 같다.) 또는 해지를 보류할 수 있는 구체적인 사유와 보류기한을 정하고 있다.

[표 1] 대부계약 또는 매매계약 해지 보류 사유 및 기한

구 분	보류 사유	보류 기한
1	연체자가 지방자치단체 또는 공공기관인 경우	제한 없음
2	담보설정 등 이행보증조치가 확보된 경우	제한 없음
3	연체금의 30% 이상을 변제한 경우*	최장 1년
4	연간 대부료 원금이 30만원 미만인 경우*	최장 1년
5	기타 이행확보, 국익 등의 사유로 보류가 필요한 경우	제한 없음

* 3호, 4호는 대부계약인 경우만 해당

따라서, 재산관리 담당자는 국유재산의 대부료 또는 매각대금이 장기간²⁾ 연체된 경우 그 계약을 해지하거나 연체채권 매뉴얼에서 정하는 특별한 사유가 있는 경우 해지보류 승인을 받아야 한다.

1) 연체채권의 종합적·체계적 관리를 위해 수립(국유재산기획실-14481, 2016. 4. 12.)

2) 대부료의 경우 대부계약 해지 대상이 되는 대부료의 연체기간이 6개월로 명시(요강 제 20조 제2항)되어 있으나, 매각대금의 경우 해제 대상이 되는 매각대금 연체기간이 명시되어 있지 않음. 다만, 세칙 제52조 제2항에 매매계약 해제를 보류하고자 하는 경우 매각대금이 12개월을 초과하여 체납된 경우에는 부점장 승인을 받아야 한다고 되어 있음.

따라서, 본 감사에서는 대부료의 경우 연체기간 6개월, 매각대금의 경우 연체기간 12개월 경과 여부를 기준으로 관리 적정성을 판단함.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 서울동부지역본부 소관 국유재산 대부료 및 매각대금의 연체관리 실태를 점검한 결과

‘경기도 △△△시 □□읍 ◇◇리 ①①①-①’ (전, 340㎡) 소재 국유재산의 경우 피대부자 ◇◇◇이 2019. 12. 31.부터 대부료를 연체³⁾하여 연체발생일로부터 약 28개월이 경과하였는데도 대부계약을 해지하거나 해지보류 승인을 받지 않고 있는 것으로 확인되었고

‘서울특별시 □□□구 △△동 ▽▽▽-▽’ (대, 26㎡) 소재 국유재산의 경우 매수자 (주)●●●●●가 2017. 7. 21. 매매계약 보증금을 납부한 후, 매각 분납잔대금 3회분을 감사일 현재까지 납부하지 않고 있는데도 매매계약을 해제하거나 해제보류 승인을 받지 않고 있는 등

[표 2] 및 [별표] “국유재산 대부료 및 매각대금 연체관리 불철저 명세”와 같이 대부료 또는 매각대금이 장기간 연체되었는데도 그 계약을 해지하거나 해지보류 승인을 받지 않은 136건(연체금액 : 3,407백만 원)이 확인되었다.

[표 2] 대부료 및 매각대금 연체관리 불철저 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분	합 계		연체기간					
			6개월이상 1년미만		1년이상 5년미만		5년이상	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

“기재 생략”

3) 8년 차 계약대부료 4,284,000원(납부예정일 2019. 12. 31.), 9년 차 계약대부료 4,497,000원(납부예정일 2020. 12. 31.) 및 10년 차 계약대부료 4,901,730원(납부예정일 2021.12.31.) 전액 연체

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유재산 대부료 및 매각대금의 연체관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장은 국유재산의 대부료 또는 매각대금이 장기간 연체 중인 것으로 확인된 136건에 대하여 계약의 해지 또는 해지보류 승인조치를 하고, 앞으로 연체된 국유재산 대부료 및 매각대금에 대한 관리가 적기에 이루어지도록 관련 업무를 철저히 하시기를 바랍니다.(시정)

[별 표]

국유재산 대부료 및 매각대금 연체관리 불철저 명세

(단위 : 원)

순번	구분	소재지	피대부자	연체 기간	연체 금액
----	----	-----	------	----------	-------

“기재 생략”